

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4911/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นาย ประชา ก่อ แพร่ พงษ์ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 362, มาตรา 365

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

ป.ที่ดิน มาตรา 9 (1), มาตรา 108, มาตรา 108 ทวิ

ความผิดฐานบุกรุกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2)(3) ประกอบ มาตรา 362 กฎหมายมุ่งลงโทษผู้ที่บุกรุกเข้าไปใน อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น ไม่ใช่ เป็นบทบัญญัติที่จะลงโทษผู้บุกรุก ที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด ส่วน การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9(1) และมีโทษตาม มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง นั้นจะต้องเป็นการฝ่าฝืนนับแต่วันที่ประกาศของคณะ ปฏิวัติฉบับที่ 96 ใช้บังคับ คือวันที่ 4 มีนาคม 2515 เป็นต้นไป เมื่อพยานหลักฐาน โจทก์ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังว่า จำเลยที่ 1 ได้เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดิน สาธารณประโยชน์ภายหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 96 มีผลใช้บังคับ จึง ไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1) ประกอบมาตรา 108 ทวิ วรรคสอง ได้ โจทก์ไม่ได้บรรยายฟ้องด้วยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายได้แจ้งเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ กำหนดแล้วจำเลยที่ 1 เพิกเฉย หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ และพนักงาน เจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนด แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญไม่ครบองค์

ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินตามมาตรา 9(1),108 ที่จะลงโทษจำเลย
ที่ 1 ได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 362, 365 และ 83 ประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 และ 108 ทวิ
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 (พ.ศ. 2515) ข้อ 11 กับสั่งให้จำเลยทั้งสองและ
บริวารออกจากที่ดินที่บุกรุก

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 362 และ 365(3) ประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1) และ 108 ทวิ วรรค
สอง การกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้
ลงโทษฐานบุกรุกก่อสร้างริมทรัพย์ของผู้อื่นในเวลากลางคืนอันเป็นบทหนักตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี และปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้รอ
การลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 หากจำเลยที่
1 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29 และ 30 ให้ยกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้จำเลยทั้งสองและบริวารออกไปจากทางสาธารณะ
พิพาท

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามฟ้องและลงโทษจำเลยทั้งสองใน
สถานหนักกับไม่รอการลงโทษให้จำเลยทั้งสอง ส่วนจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 เสียด้วย และให้ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้สั่งจำเลยทั้งสองและบริวารออกจากทางสาธารณะพิพาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นกับให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของผู้ครอบครองเพิงสังกะสีซึ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในทางสาธารณะ และอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลหัวหิน คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2) (3) ประกอบมาตรา 362 หรือไม่ เห็นว่าความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาดังกล่าว กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษผู้ที่บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเท่านั้นไม่ใช่บทบัญญัติที่จะลงโทษผู้ที่บุกรุกที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การกระทำของจำเลยที่ 1 จึงไม่อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(2)(3) ประกอบมาตรา 362 ได้ มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1) และมาตรา 108 ทวิ วรรคสองหรือไม่ เห็นว่า การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 9(1) และ มีโทษตาม มาตรา 108 ทวิ วรรคสอง นั้น จะต้องเป็นการฝ่าฝืนนับแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวใช้บังคับคือวันที่ 4 มีนาคม 2515 เป็นต้นไป โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 บุกรุกเข้าไปปลูกเพิงพักอาศัยในที่ดินสาธารณประโยชน์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2532 แต่พันตำรวจโทเจริญ อุซุภาพพนักงานสอบสวน พยานโจทก์ เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถ้าม้านว่าวันที่ 30 มีนาคม 2532 ซึ่งโจทก์อ้างว่าเป็นวันเกิดเหตุคดีนี้นั้นเป็นวันที่พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้เสียหายตรวจพบว่า มีการ

ก่อสร้างรुकกล้าทางสาธารณะเท่านั้น ส่วนจำเลยที่ 1 จะบุกรุกเข้าไปยึดถือครอบครองตั้งแต่เมื่อใด โจทก์ก็ไม่มีพยานรู้เห็นและพยานโจทก์ทุกคนก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนก่อสร้างเพิงพักอาศัยและรั้วอิฐบล็อกทั้งนายสะอาด นามประสิทธิ์ ผู้ทำหนังสือร้องเรียนผู้บุกรุกทางสาธารณะพยานโจทก์ก็เบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1 ถามค้านว่าเมื่อปี 2525 พยานและภริยาได้ปลูกบ้านพยานก็เห็นมีการปลูกสร้างรั้วอิฐบล็กรุกกล้าทางสาธารณะแล้ว ชื่อนาสืบของโจทก์จึงเจือสมกับทางนาสืบของจำเลยที่ 1 ที่ว่าบ้านเลขที่ 152 ถนนชมสินธุ์ซึ่งมีเพิงต่อเติมออกไปทางด้านหลังนั้น เดิมเป็นของนายเชียมน้องชายจำเลยที่ 1 ต่อมานายเชียมได้รื้อบ้านหลังเดิมออกแล้วปลูกเป็นอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 2 คูหา โดยทำรั้วอิฐบล็กล้อมรอบกับปลูกเพิงต่อจากอาคารออกไป และสร้างเสร็จเมื่อปลายปี 2512 ต่อมากลางปี 2514 นายเชียมจึงโอนอาคารดังกล่าวให้จำเลยที่ 1 เพื่อชำระหนี้และจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองอาคารดังกล่าวตลอดมาพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะฟังว่าจำเลยที่ 1 ได้เข้าไปยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายหลังวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 96 มีผลใช้บังคับ ศาลจึงไม่อาจลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9(1) ประกอบมาตรา 108 ทวิวรรคสอง ได้ ส่วนจำเลยที่ 1 จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9(1), 108 หรือไม่ นั้น โจทก์ก็ไม่ได้บรรยายฟ้องด้วยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนดแล้วจำเลยที่ 1 เพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบและพนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้จำเลยที่ 1 ออกจากที่ดินภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ฟ้องของโจทก์จึงขาดสาระสำคัญไม่ครบองค์ประกอบความผิดจะลงโทษจำเลยที่ 1 ตามบทกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 ชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

(เรื่องฤทธิ์ ศิริวรรณะ-สันติ ทักกราล-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ